P U T U S A N

Nomor 2194/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JIMMY REVO ELZY**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/2 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mesjid Taufik Gang Serasi No. 11 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, S.H dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A No. 12 A Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2194/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 9 November 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2194/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2194/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jimmy Revo Elzy terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jimmy Revo Elzy dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) subsidair 7 (tujuh) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai Rp105.000,00. (seratus lima ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Jimmy Revo Elzy pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di jalan Mesjid Taufik Gang Sri Bulan Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” berupa narkotika jenis sabu berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram**,** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 16 September 2023 terdakwa Jimmy Revo Elzy sedang duduk di jalan Mesjid Taufik Gang Sri Bulan Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Timur dan sekitar pukul 14.30 WIB kemudian didatangi oleh saksi Endra Syafrizal (anggota Polri) dan berkata kepada Terdakwa “bang mau belanja 80” lalu Terdakwa memintanya untuk menunggu sedangkan Terdakwa pergi menjumpai Ronald di dekat lokasi tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) klip kecil sabu paket 80 dari Ronald selanjutnya Terdakwa kembali menjumpai saksi Endra Syafrizal dan Terdakwa meminta uang kepada saksi Endra Syafrizal dan saksi Endra Syafrizal menyerahkan uang Rp80.000,00. (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi Endra Syafrizal dan tim kepolisian lainnya antara lain saksi Roy Naca Sembiring, SH dan saksi Khaidir Ihsan dan dari terdakwa disita 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dari tangan Terdakwa dan uang tunai Rp105.000,00. (seratus lima ribu rupiah) dari saku pakaian yang dipakai Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan ke Polrestabes Medan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian (Persero) UPC Medan Gaharu tanggal 16 September 2023 yang ditandatangani oleh Anggara Sulistio NIK.P82337

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. /NNF/2023 tanggal September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt, 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Jimmy Revo Elzy, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 64 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Jimmy Revo Elzy tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Jimmy Revo Elzy pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di jalan Mesjid Taufik Gang Sri Bulan Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” berupa narkotika jenis sabu berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram**,** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 16 September 2023 terdakwa Jimmy Revo Elzy sedang duduk di jalan Mesjid Taufik Gang Sri Bulan Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Timur dan sekitar pukul 14.30 WIB kemudian didatangi oleh saksi Endra Syafrizal (anggota Polri) dan berkata kepada Terdakwa “bang mau belanja 80” lalu terdakwa memintanya untuk menunggu sedangkan Terdakwa pergi menjumpai Ronald di dekat lokasi tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) klip kecil sabu paket 80 dari Ronald selanjutnya Terdakwa kembali menjumpai saksi Endra Syafrizal dan Terdakwa meminta uang kepada saksi Endra Syafrizal dan saksi Endra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Syafrizal menyerahkan uang Rp80.000,00. (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi Endra Syafrizal dan tim Kepolisian lainnya antara lain saksi Roy Naca Sembiring, SH dan saksi Khaidir Ihsan dan dari Terdakwa disita 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dari tangan Terdakwa dan uang tunai Rp105.000,00. (seratus lima ribu rupiah) dari saku pakaian yang dipakai Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan ke Polrestabes Medan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian (Persero) UPC Medan Gaharu tanggal 16 September 2023 yang ditandatangani oleh Anggara Sulistio NIK.P82337 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. /NNF/2023 tanggal September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt, 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Jimmy Revo Elzy, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 64 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Endra Safrizal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Roy Naca Sembiring dan saksi Khaidir Ihsan dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Jalan Mesjid Taufik Gang Sri Bulan Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Timut Kota Medan;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena awalnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Mesjid Taufik Gang Sri Bulan Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Timut Kota Medan, kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba di sebuah tempat yang dicurigai sebagai tempat Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sesuai informasi yang diberikan, selanjutnya Saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis sabu dengan cara menjumpai Terdakwa dengan berkata “bang mau belanja 80” lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu sebentar, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menjumpai Saksi dan Terdakwa meminta Saksi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,00. (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip kecil kepada Saksi, kemudian Saksi pun langsung memegang tangan Terdakwa dan pada saat itulah rekan-rekan Saksi yang lainnya ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan narkotika jenis sabu di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan berlangsung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan di Kantor Polisi berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan uang tunai sejumlah Rp105.000,00. (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Roy Naca Sembiring, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Endra Safrizal dan saksi Khaidir Ihsan dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Jalan Mesjid Taufik Gang Sri Bulan Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Timut Kota Medan;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena awalnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Mesjid Taufik Gang Sri Bulan Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Timut Kota Medan, kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba di sebuah tempat yang dicurigai sebagai tempat Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sesuai informasi yang diberikan, selanjutnya saksi Endra Safrizal melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis sabu dengan cara menjumpai Terdakwa dengan berkata “bang mau belanja 80” lalu Terdakwa menyuruh saksi Endra Safrizal untuk menunggu sebentar, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menjumpai saksi Endra Safrizal dan Terdakwa meminta saksi Endra Safrizal untuk menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,00. (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip kecil kepada saksi Endra Safrizal, kemudian saksi Endra Safrizal pun langsung memegang tangan Terdakwa dan pada saat itulah Saksi dan rekan Saksi yang lainnya ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan narkotika jenis sabu di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan berlangsung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kantor Polisi berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan uang tunai sejumlah Rp105.000,00. (seratus lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 158/09.37.00/2022 tanggal 16 September 2023 yang ditandatangani oleh Anggara Sulistio, selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Gaharu dan Elvi Kompu Sunggu sebagai Penaksir, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah ditimbang, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5842/NNF/2023 tanggal 26 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Akbp Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Iptu Muhammad Hafiz Ansari, S.Fram., Apt., masing-masing Kasubbid Narkoba dan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut, pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plasting bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang disita dari Terdakwa, hasil pemeriksaannya adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Mesjid Taufik Gang Sri Bulan Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Timut Kota Medan;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena memiliki dan mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang diduga berisikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan di Kantor Polisi berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan uang tunai sejumlah Rp105.000,00. (seratus lima ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari saudara Ronald yang akan Terdakwa jual kepada saksi Endra Safrizal;
- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan atau memiliki stok narkotika jenis sbau melainkan Terdakwa hanya mengambil barang jika ada yang pesan saja;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa banyak Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari saudara Ronald;
- Bahwa total keuntungan yang didapatkan Terdakwa adalah tidak menentu, tergantung dari seberapa yang diberikan oleh saudara Ronald kepada Terdakwa, kadang Terdakwa diberikan sejumlah Rp15.000,00. (lima belas ribu rupiah) dan kadang sejumlah Rp20.000,00. (dua puluh ribu rupiah) setiap kali berhasil menjualkan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi penjual narkotika jenis sabu selama sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp105.000,00. (seratus lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang mana Rp80.000,00. (delapan puluh ribu rupiah) adalah uang transaksi sabu dengan polisi yang sedang menyamar dan sisanya adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
2. Uang tunai Rp105.000,00. (seratus lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Mesjid Taufik Gang Sri Bulan Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Timut Kota Medan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Endra Safrizal dan Roy Naca Sembiring bersama Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
2. Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisi kristal putih dan uang tunai sejumlah Rp105.000,00. (seratus lima ribu rupiah);
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 158/09.37.00/2022 tanggal 16 September 2023, berat bersih 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisi kristal putih tersebut adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5842/NNF/2023 tanggal 26 September 2023, terbukti bahwa 1 (satu) bungkus plasting bening berisi kristal putih dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang disita dari Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa jual kepada saksi Endra Safrizal yang sebelumnya didapat Terdakwa dari saudara Ronald;
6. Bahwa Terdakwa tidak menyimpan atau memiliki stok Narkotika Golongan I jenis sabu melainkan Terdakwa hanya mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu dari saudara Ronald jika ada yang pesan saja;
7. Bahwa Terdakwa sudah menjadi penjual Narkotika Golongan I jenis sabu selama sekitar 2 (dua) bulan dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa adalah berasal dari pemberian saudara Ronald kepada Terdakwa yaitu Rp15.000,00. (lima belas ribu rupiah) atau Rp20.000,00. (dua puluh ribu rupiah) setiap kali berhasil menjualkan Narkotika Golongan I jenis sabu;
8. Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa;
9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp105.000,00. (seratus lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang mana Rp80.000,00. (delapan puluh ribu rupiah) adalah uang transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan saksi Endra Safrizal sedangkan sisanya adalah milik Terdakwa;
11. Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
12. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur “Setiap orang”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Jimmy Revo Elzy, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagi perbuatan hukum, sehingga pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada butir 1 sampai dengan 8 tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah penjual Narkotika Golongan I jenis sabu oleh karena barang bukti Narkotika Golongan I yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah Narkotika Golongan I yang dijual Terdakwa kepada saksi Endra Safrizal dengan harga Rp80.000,00. (delapan puluh ribu rupiah) dan berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

informasi dari Masyarakat yang diterima saksi Endra Safrizal dan Roy Naca Sembiring bersama Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan Terdakwa adalah penjual Narkotika Golongan I jenis sabu serta Terdakwa juga mengakui sudah 2 (dua) bulan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu yang untuk itu Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa pemberian saudara Ronald kepada Terdakwa yaitu Rp15.000,00. (lima belas ribu rupiah) atau Rp20.000,00. (dua puluh ribu rupiah) setiap kali berhasil menjualkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I yang dijual Terdakwa yang positif mengandung *metamfetamina* tersebut, dikenal dengan nama sabu yang merupakan zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada asasnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan, Narkotika Golongan I **dilarang** digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun, apalagi diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” secara bersamaan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini pun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, oleh karena terbukti sebagai Narkotika Golongan I yang dilarang diperjualbelikan secara bebas, dan supaya barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana di bidang narkotika, maka harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp105.000,00. (seratus lima ribu rupiah), meskipun menurut Terdakwa yang sejumlah Rp80.000,00. (delapan puluh ribu rupiah) adalah uang transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan saksi Endra Safrizal sedangkan sisanya adalah milik Terdakwa, namun oleh karena telah terbukti bahwa Terdakwa adalah penjual Narkotika Golongan I jenis sabu maka Majelis berkeyakinan bahwa sisa uang sejumlah Rp25.000,00. (dua puluh lima ribu rupiah) lagi adalah juga hasil dari menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dan karena barang bukti uang tersebut bernilai ekonomis, maka patut dirampas untuk negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jimmy Revo Elzy tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I,** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, **dimusnahkan**;
- Uang tunai sejumlah Rp105.000,00. (seratus lima ribu rupiah), **dirampas untuk negara**;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Dahlia Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Pinta Uli Br Tarigan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Novalita Endang Suryani Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H. Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Pinta Uli Br Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)